رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - التأخر في إفراغ أرض - نطاق مسؤولية أمانة المنطقة في إصدار صك الملكية - المختص بإصدار صك الملكية - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - ربح فائت - عدم التعويض عن الضرر المحتمل - انتفاء ركن الضرر - تعريف مصروفات الدعوى - شروط مصروفات الدعوى - أتعاب محاماة.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها (أمانة المنطقة) بتعويضهم عن عدم الانتفاع بعقارهم، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة - استناد المدعين إلى تأخر المدعى عليها في إفراغ الأرض المشتراة منها باسم مورثهم - انحصار مسؤولية المدعى عليها في رفع المستندات النظامية لكتابة العدل حيال إصدار صك الملكية لا إصدار الصك والذي هو من مهام كتابة العدل - الثابت قيام المدعى عليها بإصدار رخصة بناء للأرض، ثم مخاطبة كتابة العدل لإصدار صك ملكية للأرض باسم مورث المدعين، وكذلك أخذ إقرار على مورث المدعين بإنهاء إجراءات إصدار صك الملكية؛ مما يتقرر معه عدم خطأ المدعى عليها في إجراءاتها لإصدار صك الملكية - الضرر المدعى به عبارة عن ربح فائت مشكوك فيه قد يتحقق وقد لا يتحقق؛ ومن ثم لا يجوز الحكم به - عدم استحقاق المدعين لأتعاب المحاماة؛ لانتفاء تعدي المدعى عليها، ولعدم الحكم في مطالبتهم - أثر ذلك: رفض الدعوى.

تَعْـويضٌ

دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها (أمانة المنطقة) بتعويضهم عن عدم الانتفاع بعقارهم - الثابت مضي المدة النظامية لقبول دعوى التعويض عن الفترة محل المطالبة - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (١٠٩) في الدورة رقم (١٢/٣)، بشأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ ذكر فيها: اشترى مورّث المدعين (...) في عام ١٣٩٣هـ قطعة أرض من بلدية عرعر عن طريق المزاد العلني ثم صدر بعد ذلك قرار وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات باستبدال هذه القطعة بأخرى بمخطط عرعر الجنوبي الواقعة على الطريق الرئيسي وذلك لغرض إنشائها محطة للوقود، وقد تسلم مورّث المدعين هذه القطعة بموجب محضر التسليم المرفق صورته مع إلزامه بدفع فرق زيادة الأمتار بمعدل سعر الدرجة الأولى، وقدرها ثلاثة ريالات للمتر المربع، وقام مورث المدعين بدفع المبلغ الزائد بموجب الإيصالات المرفق صورتها

وبناءً عليه أصدرت بلدية عرعر رخصة لإنشاء محطة محروقات بالرقم (...) وتاريخ ١٣٩٨/٥/٤هـ، وفي عام ١٤١٢هـ فوجئ مورّث المدعين بقيام أمانة منطقة الحدود الشمالية بوقف استخراج التراخيص اللازمة لفتح المحطة ومنعته من الانتفاع بها بحجة امتلاكها للأرض وقامت بتوقيف نشاطها تماماً؛ مما حرم مورّثهم من منفعة مشروعة دون عذر مشروع، وفوتت عليه فرصة كسب مادي محقق حتى صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على إفراغ الأرض وبناءً عليه تم إصدار صك تملك بالرقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢هـ وحيث إن المستقر قضاءً أن صكوك الملكية إنما هي كاشفة لحق الملكية لا منشأة لها، وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن استخراج الصك دون وجه حق ودون مبرر شرعي خلال هذه الفترة ومنعتهم من الانتفاع بملكهم وأن هذا التصرف أحدث ضرراً بالغاً لمورّث المدعين؛ مما يستوجب معه حق المدعين في التعويض عن الأضرار التي لحقت بمورّثهم جراء منعه من الانتفاع بالعقار، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها تعويض المدعين بأجرة المثل عن الأضرار التي لحقت بمورثهم جراء منعه من الانتفاع في العقار حتى تاريخ صدور صك التملك من قبل كتابة العدل عرعر بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢هـ. وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها. وبتاريخ ١٤٤٣/٨/١٦هـ أودع وكيل المدعين مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: حاول مورّث المدعيين مراراً الحصول على الترخيص، إلا أنه لم ينجح بذلك مما دعاه لإقامة الدعوى رقم (٦٧/٩/ق) لعام ١٤٣٥هـ أمام

المحكمة الإدارية بعرعر، بطلب الحكم: بإلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً للمحطة الواقعة في حي المساعدية بمدينة عرعر، ونظراً لوفاة المدعي (مورث المدعين) وعدم حضور الجلسة المحددة للمرافعة؛ حكمت الدائرة بجلسة ١٤٣٦/٥/١٣هـ بعدم قبول الدعوى -مرفق رقم(٣)- وفي تلك الدعوى أفصحت الجهة أن سبب عدم منح الترخيص كان بسبب عدم استخراج صك الملكية، في حين أنه كان السبب في عدم إصدار الصك يرجع للجهة المدعى عليها لعدم إفراغها الأرض لمورّث المدعين، وقد استقر قضاء الديوان على أن التعويض ينبني على توافر أركان المسؤولية من ثبوت خطأ المدعى عليها، وثبوت الضرر على المدعي، ووجود العلاقة السببية بينهما، وحيث توافرت أركان المسؤولية في النزاع الماثل وذلك على النحو التالي: ركن الخطأ: ويتمثل في الدعوى الماثلة في تأخر الجهة المدعى في إفراغ الأرض لمورّث المدعين دون مسوغ شرعي أو نظامي حتى يتمكن من إصدار الصك والذي بموجبه يحصل على الترخيص، واستمر هذا التأخر من تاريخ الاستبدال الواقع في ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ حتى الإفراغ الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٤هـ وبالرغم من أن الإفراغ كان واجباً على الجهة بمجرد صدور قرار الاستبدال، إلا أنه لم يتم إلا بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية؛ مما يؤكد ثبوت الخطأ من جانب المدعى عليها، وقد أشار إلى سابقة قضائية برقم (٣/٤٩٤٧/ق) لعام ١٤٣٢هـ، وأما ركن الضرر: فيتمثل في حرمان مورّث المدعين من الانتفاع بملكه وفوات منفعة محققة وهي تشغيل المحطة الواقعة في حي المساعدية بمدينة عرعر؛ ولا ينال من ذلك

القول بأنه لا يجوز التعويض عن الربح الفائت، إذ إن التعويض في الدعوى الماثلة إنما تعويض عن ربح فائت قد انعقد سبب وجوده، والمدعى عليها هي من فوتت على مورّث المدعين الحصول عليه بقرارها السلبي بالامتناع عن الإفراغ، وقد أشار إلى سابقة قضائية برقم (١٤/٢١٦/ق) لعام ١٤٣٥هـ. وأما ركن السبب: وهي الرابطة بين الخطأ والضرر، وهي متوافرة في النزاع الماثل، إذ لولا تأخر الجهة في إفراغ الأرض باسم مورّث المدعين لتمكن من الحصول على الصك، ولما فاتت عليه منفعة الأرض. وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض الجابر للضرر المادي المتمثل في الحرمان من الانتفاع بقطعة الأرض من عام ١٤١٢هـ حتى تاريخه، وعن فوات الفرصة وعن الضرر المعنوي. إلزام المدعى عليها بمبلغ مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: ١-أن مورّث المدعين قد اشترى أرضاً قبل أربعين عاماً ولم يتبع الإجراءات النظامية لاستصدار صك ملكية الأرض، وحين تقدم لاستخراج رخص جديدة طالبته الأمانة بصك الملكية فتعهد بإحضاره خلال مدة سنة.٢-ذكر وكيل المدعين أن الأمانة امتنعت عن استخراج الصك دون وجه حق وهذا طلب يختص بتحقيقه كاتب العدل. ٣-تقدم مورّث المدعين بطلب استخراج رخص جديدة للبنشر والمغسلة والبقالة التابعتين للمحطة؛ وبما أن المدعي مقر بعدم حصوله على صك تملكه للأرض خلال تلك الفترة للمحطة فإن طلبه غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية من لائحة الاشتراطات البلدية والفنية للمحلات التجارية العامة، والتي أوجبت أن يرفق صاحب الطلب

صورة من صك ملكية الأرض المقامة عليها المحطة؛ علاوة على ذلك قامت الأمانة بتجديد الرخصة الخاصة بمورّث المدعين لمدة سنة شريطة إنهاء اجراءات حصوله على صك ملكية الأرض كما هو موضح في الإقرار الخطي المرفق. ٤-من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه وللحكم بالتعويض لابد من توافر أركان المسؤولية التقصيرية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبما أن الأمانة لم ترتكب خطأً بحق مورث المدعين فبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الأمانة، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وفي الجلسة المحددة حضر ممثل المدعى عليها في حين تبين عدم حضور المدعين فقررت الدائرة شطب الدعوى، وبتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ تقدم وكيل المدعين بطلب السير في الدعوى المشطوبة فحُدد لها جلسة ١٤٤٣/٩/١٨هـ، وبتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة لم يخرج مضمونها عما ذكره آنفاً سوى أنه أضاف أن التراخيص الصادرة من قبل الأمانة تراخيص مؤقتة بطبيعتها قابلة للسحب، أو التعديل، أو التجديد ولا تعطيه حقاً دائماً، بل إنها ميزة وقتية ويترتب على ذلك تغيرها، أو انقضاؤها، أو الإخلال بها، أو مخالفتها، أو سقوط الحق بتخلف شروط الصلاحية، وبما أن مورث المدعين مارس النشاط الصادر له بكامل المدة المحددة له وفقاً للإقرار المرفق فليس له حق فيما يطالب به. وفي الجلسة ١٤٤٣/٩/١٨هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن مبلغ التعويض المطالب به، فطلب أجلاً لتقديمه. وبتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ أودع وكيل المدعين مذكرة تضمنت: ذكرت المدعى عليها أن رفضها لطلب استخراج الرخصة كان بسبب عدم استيفاء طلب

المدعي لمسوغاته؛ ما يجعل رفض الطلب متفقاً مع الأنظمة والتعليمات. وهذا مردود عليه بأن: هذا خارج عن محل النزاع، لكون المدّعون لم يطلبوا التعويض عن عدم الترخيص، وإنما التعويض عن تأخر المدعى عليها في إفراغ الأرض باسم مورّث المدعين دون مسوغ شرعي أو نظامي حتى يتمكن من استصدار الصك والذي بموجبه يحصل على الترخيص. دفعت الجهة بأن قضاء المحاكم الإدارية قد استقر على عدم التعويض عن الأرباح الظنية، وهذا مردود عليه بأن: التعويض في الدعوى الماثلة إنما تعويض عن ربح فائت قد انعقد سبب وجوده، والمدعى عليها هي من فوتت على مورّث المدعين الحصول عليه بقرارها السلبي بالامتناع عن الإفراغ، فذاك كان السبب في وقف التراخيص اللازمة لفتح المحطة. وختم مذكرته بطلب: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال لقاء الضرر المتمثل من حرمان مورّث المدعين من الانتفاع بالعين محل التداعي من عام ١٤١٢هـ حتى تاريخه وعن فوات الفرصة. ٢-دفع مبلغ (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٦هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن سبب عدم الموافقة على إفراغ الأرض لمورّث المدعين خلال هذه الفترة. وبتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: ١-أن وكيل المدعين لم يقم بإرفاق محضر التسليم رقم (١٠٤) وتاريخ ١٣٩٦/٢/٩هـ ولم يقم بإرفاق قيمة المساحة الزائدة برقم الإيصال (...) بتاريخ ١٤٢١/٩/٦هـ مما يتضح بأن ما بين تاريخ محضر التسليم وتاريخ سداد المساحة الزائدة هي خمسة وعشرون سنة، وأن

الخطأ والتقصير في حقيقة الأمر واقع من قبل مورّث المدعين بسبب تأخيره وعدم سداده المبلغ طوال تلك السنوات. ٢- أن الرخصة رقم (...) وتاريخ ١٣٩٨/٥/٤هـ هي رخصة بناء مغسلة وليس كما ذكر وكيل المدعين بأن بلدية عرعر أصدرت رخصة لإنشاء محطة محروقات. ٣-أصدرت الأمانة رخصة محطة وقود فئة (أ) لمحطة (...) للمحروقات برقم (...) وتاريخ إصدارها ١٤٢٦/١٢/٣هـ وتاريخ انتهائها ١٤٣٥/١٢/٣هـ مما يثبت عدم صحة ما ادعى به وكيل المدعين، ذلك أن الأمانة أصدرت التراخيص اللازمة لتشغيل المحطة لمدة تسع سنوات، وكذلك تم تجديد تراخيص المحلات أثناء تعهده خلال سنة مما يثبت بأن الدعوى صورية. ٤-بخصوص الإجابة عن استفسارات المحكمة حول سبب تأخير إصدار الصك هو بسبب تأخير المحكمة العامة بالحكم في الخلاف القائم بين الشركاء. وبتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ أودع وكيل المدعين مذكرة تضمنت: ١-ذكر ممثل المدعى عليها أن مورّث المدعين لم يقم بسداد قيمة زيادة الأمتار إلا في عام ١٤٢١هـ فهذه الزيادة يسيرة مقارنة بمساحة الأرض ولم يعلم بها مورّث المدعين إلا في ذلك العام، ولا يتصور أن تكون هذه الزيادة سبباً في عدم إصدار صك الأرض الناقل للملكية. ٢-أن الجهة أصدرت رخصة بناء مغسلة ثم ألحقتها بترخيص آخر في عام ١٤٢٦هـ فبالتالي فإن قرار المنع عن إصدار الرخص بكل أنشطتها التجارية لا محل له وإلا لماذا صُدِر له ترخيص الديزل فقط وهذا كافٍ لإثبات خطأ المدعى عليها حيث تارة يذكر ممثل المدعى عليها أن سبب عدم إفراغ الأرض هو عدم سداده للأمتار وتارة أخرى بأنه تم إصدار له رخص بناء

للمغسلة والمحروقات ولا يمكن الجمع بين إصدار الرخص لنشاط معين، والامتناع عن الأخرى، مما يفهم منه أن سداد الأمتار الزائدة تحصيل حاصل، كما أن الثابت أنه تم سداد الأمتار الزائدة بتاريخ ١٤٢١/٩/٦هـ ونقلت الملكية لمورّث المدعين بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢هـ وأن هذه الفترة لم يذكر ممثل المدعى عليها سبباً لهذا التأخير.

٣-ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن سبب تأخير إصدار الصك لوجود قضية منظورة في المحكمة العامة فغير صحيح فالقضية المنظورة في المحكمة لمحطة أخرى.

٤-جاء في خطاب كتابة العدل عدة ملاحظات من بينها أن صاحب الصلاحية لم يرفق قرار الاستبدال ولم يرفق قرار زيادة المساحة ولم يرفق المخطط المعتمد لكلا الأرضين ثم جاء الرد من قبل المدعى عليها غير مستوفٍ لتلك الملاحظات؛ فضلاً عن أن السبب في عدم الحصول على الصك هو عدم إفراغ الأرض محل التداعي باسم مورّث المدعين دون مسوغ شرعي ونظامي. وبتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: لم تخرج بمضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وقرر اكتفاءهما بما قدم وذكر، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة أصدرت حكمها.

الأسباب

لما كان المدعون يطلبون إلزام المدعى عليها تعويضهم مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال تعويضاً للضرر المتمثل في حرمانهم من الانتفاع بالعين للفترة من

عام ١٤١٢هـ وحتى ١٤٣٩/٩/٢٢هـ، وكذلك صرف مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لقاء أتعاب المحاماة؛ عليه فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص ديوان المظالم وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً. وحيث نصت الفقرة ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أن: "الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي: ... ٢-تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه."، ولما كان النظام قد نفذ وبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ١٤٣٥/٢/١٠هـ، ولما كان الحق المدعى به قد نشأ قبل سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد تقدموا إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ، فبالتالي فإن المطالبة للفترة من عام ١٤١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ تطبق عليها قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ، ولما كانت المادة (٢) منها قد حددت مدة قبول الدعوى بخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق دون استثناء؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى للفترة من عام ١٤١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٣٣/٦/٢٠هـ، وقبولها شكلاً فيما بعد ذلك؛ وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة." وأما عن موضوع الدعوى، فأما بخصوص طلب المدعين بإلزام المدعى عليها تعويضهم مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال جبراً للضرر المتمثل في حرمانهم من الانتفاع بالعين -المحطة- للفترة من عام ١٤١٢هـ وحتى ١٤٣٩/٩/٢٢هـ، ولما كان من المتقرر قضاءً حيال طلبات التعويض التي يرفعها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة أنه يجب لقبولها قيام المسؤولية التقصيرية من جانب المدعى عليها والتي لا تنهض إلا بتوافر أركانها الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وحيث الثابت أن مورّث المدعين (...) قد اشترى من المدعى عليها قطعة أرض عن طريق المزاد العلني في عام ١٣٩٣هـ، ومن ثم صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية رقم (٢/٩١٣٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ باستبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى لغرض إنشائها محطة للوقود على الطريق الرئيسي بمخطط عرعر الجنوبية على أن تستوفى من مورّث المدعين قيمة زيادة الأمتار والتي تم سدادها بموجب الإيصال رقم (...) وتاريخ ١٤٢١/٩/٦هـ، كما أن الثابت صدور ترخيص بناء على الأرض بإقامة محطة محروقات وملحقاتها وفقاً لرخصة البناء الصادرة من المدعى عليها، والثابت أن المدعى عليها قامت بمخاطبة كاتب عدل عرعر

بخطابها رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٧هـ المتضمن إجراء اللازم حيال إصدار الصك الشرعي لنقل المحطة باسم مورّث المدعين، وقد ورد خطاب رئيس كتابة عدل عرعر رقم (٣٩٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ مضمناً بطلب استيفاء بعض المعلومات حول نظامية أيلولة الأرض إلى مورّث المدعين، وقد صدر خطاب المدعى عليها رقم (٦١٣٦) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٦هـ متضمناً بأحقية أيلولة الأرض إلى مورّث المدعين لأسباب ضمنت بالخطاب، والثابت أن المدعى عليها قامت بإصدار رخصة تشغيل محطة (...) للمحروقات برقم (...) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣هـ على أن تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٣هـ وفقاً لرخصة تشغيل محطة فئة (أ)، والثابت أن الوكيل الشرعي للمورّث قام بإقرار وتعهد خطي بتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ على أن يقوم بإنهاء إجراءات صك العقار الخاص بالمحطة والمحلات التابعة له خلال سنة من تاريخ هذا الإقرار، وأنه في حال عدم الالتزام بذلك لا يحق له مطالبة الأمانة بتجديد التراخيص مرة أخرى، وسوف تقوم الأمانة بإغلاق المحطة في حال عدم استخراج الصك خلال هذه الفترة وفقاً للإقرار المرفق، والثابت أن موّرث المدعين تقدم بالدعوى رقم (٩/٦٧/ق) لعام ١٤٣٥هـ أمام المحكمة الإدارية بعرعر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمنحه ترخيص للمحطة الواقعة في حي المساعدية بمدينة عرعر، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى نظراً لوفاة المدعي (مورث المدعين) بسبب عدم حضور الجلسة المحددة للمرافعة، كما أن الثابت صدور صك العقار بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢هـ وفقاً للصك الصادر من كتابة العدل بعرعر، والدائرة وهي بصدد فحص أركان

المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في عدم اتخاذها الإجراءات النظامية لإصدار صك ملكية الأرض، حيث إن المدعى عليها قامت بمخاطبة كاتب عدل عرعر حيال إصدار الصك الشرعي للمحطة، كما أنها ألحقت ذلك بخطاب رد على ما تضمنه خطاب رئيس كتابة العدل من ملاحظات على نحو ما أشير إليه آنفاً، وبما أن مسؤولية المدعى عليها تنحصر في رفع المستندات النظامية لكتابة العدل حيال إصدار صكوك الملكية لا أنها تقوم بإصدار تلك الصكوك التي هي من مهام كتّاب العدل، كما أن وكيل مورّث المدعين قد وقّع إقراراً لدى المدعى عليها بأن يقوم بإنهاء إجراءات صك العقار خلال سنة؛ مما يدل على أن التأخير في إصدار الصك عائد للمدعين؛ إذ لوكان التأخير من قبل المدعى عليها لما وقّع هذا الإقرار أو أبدى تحفظاً عليه، علاوةً على ذلك أن الضرر المدعى به هو عبارة عن تعويض عن ربح فائت مشكوك فيه قد يتحقق وقد لا يتحقق على النحو الذي يذكره؛ فبالتالي لا يجوز الحكم بأمر غير متيقن إذ إن الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت ما يرفع هذا الأصل، كما أن القول بتضمين المدعي بالأرباح المفترضة قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (١٠٩) في الدورة رقم (١٢/٣) حيث جاء فيه: "خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقة، وما فاته من كسب مؤكد..."؛ عليه يتضح مما سبق عدم ثبوت ركني المسؤولية التقصيرية

من جانب المدعى عليها. وأما بخصوص طلب المدعين بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وإحواجه للمحكوم له اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه على الوجه المعتاد. وللحكم بمصروفات الدعوى شروط، الأول: توافر الشروط المعتبرة في الدعوى الأصلية إذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخلاً ضمنها. الثاني: حصول الضرر، بأن يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوى من مال. الثالث: حصول التعدي، وذلك على أن الحكم بمصروفات الدعوى بُني على الضمان بأركانه من فعل وضرر وتعدي، وحصوله بأن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أن الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً، مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق. الرابع: الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالمصروفات لأن هذه فرع عن تلك وتبع لها، لكن إن كان الحكم في الدعوى الأصلية بجزء من الحق لطرف وثبت بقيته للآخر امتنع الحكم بمصروفاتها لانتفاء شرط حصول التعدي بناءً على عدم ثبات الحق في الدعوى. الخامس: أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد، ومراعاة ذلك مرده لمحكمة الموضوع. وبما أنه انتفى حصول التعدي من قبل المدعى عليها، ولم يحكم للمدعين فيما يطالبون به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاقهم لهذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد أمانة منطقة الحدود الشمالية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: عدم قبول الدعوى فيما قبل تاريخ ١٤٣٣/٦/٢٠هـ، ورفضها فيما بعد هذا التاريخ. وأضافت في أسبابها: أن الدعوى تعد من دعاوى التعويض وليست من دعاوى نزع الملكية، وأن المدعين لم يقدموا المستندات التي تثبت مبلغ الضرر محل المطالبة.